

新靖镇12•2安装施工事故调查报告

2023-05-16 15:55 来源：靖西市应急管理局

2023年2月10日15时59分，根据蔡家锋举报称广叁门业雇佣其哥哥(蔡家创，4525281982********)安装门窗，2022年12月2日蔡家创在靖西城郊某户安装阳光雨篷时摔落，后被工友送往靖西市人民医院救治，于2022年12月3日转至百色市人民医院治疗，2023年2月5日在百色人民医院身亡。直接经济损失约人民币12万元。

事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）有关规定，市人民政府成立由市委常委、市人民政府副市长为组长，市应急管理局、市住房和城乡建设局、市公安局、市人力资源和社会保障局、市市场监管局、新靖镇人民政府相关人员为成员的事故调查组，并邀请市纪委监委作为监督组，按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则展开事故调查工作。调查组通过现场勘查、调查取证、综合分析等，查明了事故发生的原因，认定了事故的性质，提出了对有关责任人员、责任单位的处理建议和防范措施建议。现将情况报告如下：

一、基本情况

（一）涉事建筑基本情况

1. 经核实，涉事地点位于靖西市新靖镇锦绣古镇二期靖西院子119号房，业主为郑勇革。

（二）事故相关人员情况

1. 蔡政洋，男，26岁，是靖西市政洋门窗经营部经营者。

2. 冯兰香，女，35岁，是靖西市政洋门窗经营部店长。

3.蔡家创，（死者），男，40岁，是靖西市广叁门业有限公司法人代表蔡浪明的亲戚，未签订劳动合同。

4.凌云栋，男，39岁，是靖西市广叁门业有限公司员工。

5.赵武德，男，44岁，是靖西市广叁门业有限公司员工。

（三）事故相关单位情况

1.靖西市广叁门业有限公司，类型：有限责任公司（自然人独资），住所：靖西市新靖镇麒麟山建材市场出租门面8栋1-3号，法定代表人：蔡浪明，统一社会信用代码9145102509880660XN,注册资本：伍佰万元整，成立日期：2014年04月23日，营业期限：长期，经营范围：不锈钢门、不锈钢管、不锈钢板材批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

2.靖西市政洋门窗经营部，类型：个体工商户，经营者：蔡政洋，统一社会信用代码：92451025MA5PDD7R05(1-1),组成形式：个人经营，注册日期：2020年04月13日，经营场所：靖西市新靖镇云天城B4栋1011号，经营范围：金属门窗定制销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

二、事故经过及救援情况

（一）事故工程情况

靖西市锦绣古镇二期靖西院子119号户业主郑勇革想在自家院里搭盖三个阳光棚，一个用于车库、第二个用于晾晒衣服，因为和政洋门窗经营部店长冯兰香是熟人朋友，经过商谈，业主以柒万伍仟圆（¥75000）的价格将两个阳光棚项目交给政洋门窗经营部承接，工程完成后结算方式为业主郑勇革通过政洋门窗经营部的微信收款二维码将工程款支付，因双方是熟人，所以只是做口头上的协议，并未签订纸质版合同（协议书）。政洋门窗经营部经营者蔡政洋接到阳光棚项目后就电话与蔡家创（死者、同家族四叔）联系称自己已承接一个阳光棚项目，询问蔡家创是否愿意过来帮忙干活，按天支付工钱，每天每人200元，蔡家创见阳光棚项目规模小想多挣点外快便答应下来，后蔡家创组织广叁门业有限公司员工凌云栋、赵武德、詹德华（詹德华在事故发生后因为害怕已返回老家），四人在作业时均未佩戴高空作业安全防护用具，均未取得高处作业操作证。经事故调查组调查，取得的证据均不支持死者家属所举报的主张，该事故与靖西市广叁门业有限公司没有直接关系。

（二）救援情况

根据赵武德询问笔录提供，2022年12月2日下午2时左右，蔡家创叫上凌云栋、詹德华和赵武德一起去锦绣古镇二期119栋施工安装阳光棚，施工棚架的高度为2米多不到3米，大约是下午5时左右，4人都站在棚顶上，施工作业已完成，正在收拾工具，当时赵武德背对着蔡家创在作业，突然听见蔡家创的老乡詹德华喊一声“四哥”，赵武德就转身过去看，便看见蔡家创已经从棚顶上未来得及安装上玻璃(约80cm×90cm)的缺口处摔落到地面上，赵武德下去看的时候，蔡家创已经倒地鼻子出血，昏迷不醒，店长见状立马打电话向老板的儿子蔡政洋汇报，隐约听到蔡政洋说如果人还清醒就直接送到靖西市人民医院救治，店长直接用她的私家车和赵武德与凌云栋将蔡家创送到靖西市人民医院，到医院后蔡家创已经醒来，想自行走到急诊室，赵武德跟凌云栋怕他摔倒，于是两人一起扶他至急诊室，到了急诊室后医生叫他躺下来检查，但是他无应答，听不到医生说话，自己东张西望，赵武德与凌云栋见状，便扶他躺下，然后急诊医生进行检查，随后老板的姐夫来了之后，赵武德与凌云栋就离开医院回到工地继续做工。

三、事故造成的伤亡和损失

（一）人员伤亡情况

死者：蔡家创，男，40岁，汉族，户籍地址：广西博白县双旺镇汉和村坡尾队017号，2022年12月2日送至靖西市人民医院救治，2022年12月3日转至百色市人民医院，于2023年2月5日在百色市人民医院死亡，经百色市人民医院诊断，蔡家创死亡诊断结果为：1、循环衰竭。2、呼吸衰竭。3、重型颅脑损伤：1）左侧额叶、右侧颞顶叶脑挫裂伤。2）两侧额颞部、左侧颞颞枕部硬膜下血肿。3）左侧额部硬膜外血肿。4）脑疝。5）左侧额骨、枕骨、颞骨骨折。6）右眼眶内侧壁、筛窦壁、右侧上颌窦壁骨折。7）左侧额颞顶部头皮挫伤。4、低血容量性休克。5、重症肺炎。6、上消化道出血。7、气道出血。8、重度贫血。9、凝血功能障碍。10、食管出血。11、食道新生物。12、胸部损伤：1）左侧第6、7、10、11后肋骨折。2）两肺创伤性湿肺。13、肺炎克雷伯杆菌感染。14、重度低蛋白血症。15、重度营养不良。16、电解质紊乱：重度低钠低氯血症。17、气管切开术后。18、肝功能损害。19、左锁骨远端骨折。20、全身多处软组织挫伤。

（二）直接经济损失

目前事故产生的医疗费、护理费、交通费等约人民币12万元。由于涉事方关于事故赔偿责任问题未达成一致，后续赔偿将通过司法途径寻求解决，目前最终的经济损失暂无法统计。

（三）事故善后处理情况

事故发生后，死者家属与靖西市政洋门窗经营部未达成赔偿协议。目前，死者家属正寻求通过司法途径解决赔偿事宜。

四、现场勘查情况

事故调查组到达现场时，经勘查，阳光棚高度2.8米，距事故发生时间已有3个月，现场已不复原样，无法恢复。现场照片由事故调查组到现场所拍摄。

五、事故发生原因和事故性质

（一）事故发生的原因

1.直接原因

蔡家创（死者），施工过程中未佩戴高空作业安全防护用具，安全意识淡薄，且未取得高处作业操作证，是导致事故发生的直接原因。

2.间接原因

靖西市政洋门窗经营部没有在本次施工过程中做好现场安全管理，未对临聘工人进行安全教育,未核实施工人员是否持有特种作业证书（高空作业）。

（二）事故性质

调查组经调查核实相关事实认为，新靖镇12.2安装施工事故施工人员安全意识淡薄,自我防范能力差；门窗经营部超范围经营，现场安全管理不严，未对临聘工人进行安全教育引发的一般生产安全责任事故。

六、对有关责任人员和单位的处理建议

蔡家创（死者），施工过程中违规操作，未佩戴高空作业安全防护用具，安全意识淡薄，且未取得高处作业操作证，对事故发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议不再追究其责任。靖西市政洋门窗经营部没有在本次施工过程中做好现场安全管理，未对临聘工人进行安全教育,未核实施工人员是否持有特种作业证书（高空作业）。靖西市政洋门窗经营部违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（二）项、第三十条

第一款，根据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第（三）项、第（七）项之规定，建议由靖西市应急管理局对靖西市政洋门窗经营部进行立案处罚。

靖西市政洋门窗经营部超范围经营，建议靖西市市场监督管理局另行处理。

七、整改防范措施建议

靖西市政洋门窗经营部要深刻吸取事故教训，认真履行安全生产管理责任，要严格遵守国家安全生产法律、法规和标准，要切实加强对员工的安全生产教育和培训提高员工的安全生产意识，使员工具备必要的安全生产意识。

新靖镇12·2安装施工事故调查组

2023年3月31日

网站地图 联系我们
主办：广西百色靖西市人民政府办公室 承办单位：靖西市融媒体中心
地址：靖西市新靖镇金山街116-1号 技术支持：0776－6212058（仅受理网站建设维护问题）
桂公网安备 45102502000111 号 桂ICP备10006102号 网站标识码:4510250001